

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1304/2530

พนักงานอัยการ จังหวัดชัยภูมิ
นายวินัย คุณอุดม

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 มาตรา 34, มาตรา 87

การกระทำที่จะเป็นความผิดฐานไม่ยื่นรายการค่าใช้จ่ายตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 หมายถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ยื่นรายการค่าใช้จ่ายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่ตนสมัครรับเลือกตั้งภายในกำหนด 3 เดือนหลังจากวันประกาศผลการเลือกตั้ง หากได้หมายถึงการยื่นรายการค่าใช้จ่ายโดยหลักฐานการจ่ายเงินไม่ครบถ้วนถูกต้องไม่ เมื่อจำเลยยื่นรายการค่าใช้จ่ายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว แม้จำเลยไม่ได้ยื่นหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็ไม่มี ความผิดตามมาตรา 87 (ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ยื่นรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้แก่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ได้จ่ายไปแล้ว ที่ยังค้างชำระอยู่และหลักฐานการจ่ายเงินกับหลักฐานการค้างชำระดังกล่าว ขอให้ลงโทษตราพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 34, 87

พระราชกฤษฎีกายกยอสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2526 มาตรา 3, 4 และเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งแก่จำเลยมีกำหนด 5 ปี

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 87 ประกอบมาตรา 34 ให้ลงโทษจำคุก 3 เดือน ปรับ 3,000 บาท และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจำเลยมีกำหนด 5 ปี โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 มีกำหนด 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า จำเลยสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ จำเลยยื่นรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ ภายในกำหนด 3 เดือนหลังจากวันประกาศผลการเลือกตั้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ แต่จำเลยไม่ได้ยื่นหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าว โจทก์ฎีกาปัญหาข้อกฎหมายว่า แม้จำเลยจะยื่นรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย แต่ไม่ได้ยื่นหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเป็นการยื่นรายการไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงถือได้ว่าจำเลยมิได้ยื่นรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 โจทก์มิได้ฟ้องโดยตรงว่า จำเลยยื่นรายการค่าใช้จ่ายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นเท็จ โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องนำสืบว่า

จำเลยยื่นรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเท็จ เห็นว่าปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์จึงมีเพียงว่า การที่จำเลยยื่นรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ แต่ไม่ได้ยื่นหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าว จำเลยจะมีความผิดตามโจทก์ฟ้องหรือไม่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 34 บัญญัติว่า"ภายในกำหนดสามเดือนหลังจากวันประกาศผลการเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ได้จ่ายไปแล้ว

(2) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ยังค้างชำระ

(3) หลักฐานการจ่ายเงินตาม (1) และหลักฐานการค้างชำระตาม (2)อย่างน้อยต้องมีรายการแสดงชื่อและที่อยู่ของผู้รับหรือเจ้าหนี้

และมาตรา 87 บัญญัติว่า "ผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นรายการค่าใช้จ่ายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกำหนดตามมาตรา 34 หรือยื่นรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเท็จต้องระวางโทษ..."

ตามบทกฎหมายดังกล่าวไม่มีข้อความใดที่บัญญัติว่าการยื่นรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน หรือมีหลักฐานการจ่ายเงินไม่ครบถ้วนตามมาตรา 34(3) ให้ถือว่ามิได้ยื่นรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามมาตรา 87 ศาลฎีกาเห็นว่า การกระทำที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 87 แห่งบทกฎหมายดังกล่าวประการแรกหมายถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ยื่นรายการค่าใช้จ่ายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่ตนสมัครรับเลือกตั้งภายในกำหนดหาได้หมายความว่า การยื่นรายการค่าใช้จ่ายโดยหลักฐานการจ่ายเงินไม่ครบถ้วนถูกต้อง

ดังที่โจทก์ฎีกาไ้เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยยื่นรายการค่าใช้จ่ายต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดชัยภูมิแล้วจำเลยย่อมไม่มีความผิดตามฟ้อง"

พิพากษายืน.

(ดำริ ศุภพิโรจน์-อำนวย อินทุภูติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>